

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8228/2547

นายพรศักดิ์ ธีรสรไกร	โจทก์
นายไพบูลย์ อีรนพไพบูลย์กับพวก	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
นายอภิสักดิ์ จงอุษากุลหรือเทพผดุงพร	
หรือแช่อึ้ง	

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (1), มาตรา 96, มาตรา 122

บทบัญญัติมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ หมายความว่า กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้าว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แทนลูกหนี้และศาลได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาจนกระทั่งพิพากษาตามประเด็นแห่งคดีนั้น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพ้คดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะมีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่การที่ศาลจังหวัดเชียงรายซึ่งผู้ร้องทั้งสิบสองได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความนั้น ย่อมไม่มีคดีที่ศาลจะต้องพิจารณาระหว่างโจทก์ (ผู้ร้องในคดีนี้) กับจำเลยอีกต่อไปไม่มีการแพ้ชนะคดี และการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้าว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 25 หรือไม่นั้นย่อมเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอประการใดต่อศาล ศาลก็มีอำนาจพิจารณาสั่งได้ตามที่เห็นสมควรดังที่ศาลจังหวัดเชียงรายได้ใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความ ซึ่งมีใช้กรณีที่

ศาลพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพคดี ผู้ร้องทั้งสิบสองจึงมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่จะมีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 93 แต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสิบสองต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสัญญาแทนจำเลยตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 22 (1) และ 122

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2540 ผู้ร้องทั้งสิบสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยกับพวกอีก 2 คน ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดินแก่ผู้ร้องทั้งสิบสองต่อศาลจังหวัดเชียงราย ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3634 ถึง 3642/2540 ระหว่างการพิจารณาผู้ร้องทั้งสิบสองยื่นคำแถลงต่อศาลจังหวัดเชียงรายว่า จำเลยถูกศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 25 และขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ศาลจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยจากสารบบความ เพื่อให้ผู้ร้องทั้งสิบสองไปใช้สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลาย ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม 2543 ผู้ร้องทั้งสิบสองยื่นคำร้องพร้อมคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ค่าผิดสัญญาซื้อขายและอื่นๆ ต่อผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 93 แต่ผู้คัดค้านเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 และมีคำสั่งให้ยกคำร้องและไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องทั้งสิบสอง

ผู้ร้องทั้งสิบสองยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านรับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องทั้งสิบสองไว้พิจารณา

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านโดยให้ผู้คัดค้านรับคำขอรับชำระหนี้
ของผู้ร้องทั้งสิบสองไว้พิจารณาต่อไป

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสิบสอง

ผู้ร้องทั้งสิบสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟัง
เป็นที่ยุติในชั้นนี้ว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2540 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัด
นนทบุรี ขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็น
บุคคลล้มละลาย ส่วนผู้ร้องทั้งสิบสองยื่นฟ้องจำเลยกับพวกเป็นคดีแพ่งต่อศาล
จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2540 ขอให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3634 ถึง 3642/2540 ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2540 โดยผู้คัดค้านโฆษณาคำ
สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541
และในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 มีนาคม 2541 ผู้ร้องทั้งสิบสองได้ยื่นคำแถลงให้
ศาลจังหวัดเชียงรายทราบจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ศาลจังหวัดเชียงรายจึง
แจ้งให้ผู้คัดค้านเข้าว่าคดีแทนจำเลย ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ผู้คัดค้านยื่น
คำร้องขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยและขอให้ศาลจำหน่ายคดีสำหรับจำเลย ศาลจังหวัด
เชียงรายจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวออกจาก
สารบบความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 โดยยังคงดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของ
ผู้ร้องทั้งสิบสองกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อไป ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม 2543 ผู้ร้อง

ทั้งสิบสองยื่นคำร้องพร้อมคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้อง และไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องทั้งสิบสอง มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องทั้งสิบสองว่า ผู้ร้องทั้งสิบสองมีสิทธิขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 93 หรือไม่ ผู้ร้องทั้งสิบสองฎีกาว่าการที่ศาลจังหวัดเชียงรายแจ้งให้ผู้คัดค้านเชื่อว่าคดีแพ่งแทนจำเลย แล้วผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงรายขอเชื่อว่าคดีแพ่งจำเลย และขอให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความ เพื่อให้ผู้ร้องทั้งสิบสองใช้สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลายถือว่าผู้คัดค้านได้เชื่อว่าคดีแพ่งจำเลยแล้ว และการที่ศาลจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความ เท่ากับผู้คัดค้านยอมรับว่าผู้ร้องทั้งสิบสองเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 93 การที่ผู้คัดค้านขอให้ศาลจังหวัดเชียงรายจำหน่ายคดีภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ แต่กลับไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องทั้งสิบสองไว้พิจารณา เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 93 บัญญัติว่า "ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เชื่อว่าคดีที่ค้างพิจารณาอยู่แทนลูกหนี้ ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพ้คดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 91 แต่ให้นับจากวันคดีถึงที่สุด" บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เชื่อว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แทนลูกหนี้ และศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาจนกระทั่งพิพากษาตามประเด็นแห่งคดีนั้น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพ้คดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะมีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่การที่ศาลจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความนั้นย่อมไม่มีคดีที่ศาลจะต้องพิจารณาระหว่างโจทก์กับจำเลยอีกต่อไปไม่มีการแพ้ชนะคดี อนึ่งการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเชื่อว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์

ทรัพย์สินตามมาตรา 25 หรือไม่นั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอประการใดต่อศาล ศาลก็มีอำนาจพิจารณาสั่งได้ตามที่เห็นสมควร ดังที่ศาลจังหวัดเชียงรายได้ใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความ ซึ่งมีใช้กรณีที่ศาลพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพคดีผู้ร้องทั้งสองจึงมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่จะมีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 93 แต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสัญญาแทนจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (1) และ 122 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้ร้องทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กุลพัชร อธิธรรมวินิจ-ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน-สุพัฒน์ บุญยุบล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรา 93 ว่า การที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่งที่ค้างพิจารณาในศาลตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มิใช่กรณีที่ศาลพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพคดี ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งจึงมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่จะมีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 93 ได้นั้นเป็น

คำวินิจฉัยที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 93 ทุกประการ แต่ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปว่า แต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสัญญาแทนลูกหนี้ตามมาตรา 22 (1) และมาตรา 122 นั้น อาจทำให้ผู้ที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้ที่ผู้ร้องทั้งสองนำมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้มาก่อนเกิดความสับสนได้ เพราะข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกานี้มีเพียงว่า ผู้ร้องทั้งสองนำหนี้ที่ได้ฟ้องจำเลยกับพวกเป็นคดีแพ่งขอให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย และถูกศาลสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยนำมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ตามมาตรา 93 ซึ่งถ้าหากหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นหนี้เงิน ก็มีใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองจะขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสัญญาแทนลูกหนี้ได้ เพราะหนี้เงินเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 91, 94 แต่การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 22 (1) และมาตรา 122 แสดงว่าหนี้ที่มีปัญหาในคดีนี้ไม่ใช่หนี้เงินแต่เป็นหนี้อื่นๆ เช่น หนี้ส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเชื่อว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 25 หรือไม่ยอมเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาเป็นอย่างสูง ผู้หมายเหตุเห็นว่า มาตรา 25 บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เชื่อว่าคดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วลูกหนี้หมดอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งรวมทั้งการประนีประนอมยอมความการฟ้องร้อง และต่อสู้คดีแพ่งด้วยตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงผู้เดียวตามมาตรา 22 แม้ศาลฎีกาจะเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1313/2531 ว่า "เจ้าหนี้ไม่มีประกัน

ฟ้องคดีแพ่ง ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเชื่อว่าคดีต่างลูกหนี้หรือไม่ก็ตาม เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้โดยยื่นคำขอในคดีล้มละลายเท่านั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าคดีของลูกหนี้ และศาลจำหน่ายคดีได้ หากโจทก์อุทธรณ์ต่อไปจนพ้นเวลาขอรับชำระหนี้ก็เป็นความผิดของโจทก์เอง" ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวก็เป็นกรณีของหนี้เงินมีใช้หนี้ให้ส่งมอบทรัพย์สินเช่นคดีนี้ กรณีที่เป็นหนี้เป็นอย่างอื่นมีใช้หนี้เงินนั้นผู้หมายเหตุเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่น่าจะใช้ดุลพินิจไม่เชื่อว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้แทนลูกหนี้ได้เพราะ มาตรา 25 บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เชื่อว่าคดีแพ่งแทนลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว ความจริงคดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เชื่อว่าคดีแทนลูกหนี้ในคดีแพ่งแล้วจึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า การเชื่อว่าคดีแพ่งแทนลูกหนี้ตามมาตรา 25 หรือไม่ เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีก แต่เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้เช่นนี้ จึงขออนุญาตหมายเหตุไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ประดิษฐ์ เอกมณี